

1054853-67.2022.8.26.0002

Classe: Embargos de Terceiro Cível

Assunto: Tutela de Urgência

Magistrado: JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... de publicidade e controle administrativo do tráfico de veículos por parte desse órgão. Insista-se: a aquisição do direito real de propriedade já operou no instante anterior da tradição (art.1267 do CC). Por isso, na ausência de registro o alienante não ocupará o polo passivo de ações de indenização por ato ilícito, essa posição será do atual proprietário". (FARIAS, Cristiano Chaves ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA de SÃO PAULO Foro Regional II - Santo Amaro 4ª Vara Cível

Avenida das Nações Unidas, 22939, São Paulo - SP - cep 04795-100

1054853-67.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1054853-67.2022.8.26.0002 - Embargos de Terceiro Cível

Embargante:

MARIANA SILVA TEIXEIRA CRUZ, Brasileira, Companheira, Vendedora, RG 36.918.204-2, CPF 44280826811, Jupiter, 121, Jardim Novo Embu, CEP 06840-100, Embu das Artes - SP

Embargado:

PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 04041933000188, com endereço à Avenida Cândido Abreu, 70, 4º Andar, Edifício Corporate, Mercedes, CEP 80530-000, Curitiba - PR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Trata-se de embargos de terceiro ajuizado por MARIANA SILVA TEIXEIRA CRUZ em face de PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em que a embargante aduz que o veículo bloqueado nos autos da execução (Hyundai Elantra de Placas FMW 9699) foi por ela adquirido em 07/07/2020, contratação esta não registrada junto ao sistema do DETRAN/SP em razão da falta de recursos. Afirma que o bloqueio se deu em 31/01/2022, enquanto que a intenção de gravame da restrição financeira decorrente do financiamento que contraiu em razão da compra já existia desde 07/07/2020. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a concessão de liminar para manutenção da posse do bem. De forma definitiva, pugna pela desconstituição do bloqueio judicial realizado.

Deferida a gratuidade e indeferida a liminar (fl. 42).

Em contestação (fls. 45/48), a embargada defende a regularidade da penhora lavrada, pois a compra do veículo ocorreu em 07/07/2020, data posterior à intimação do devedor acerca do início da fase do cumprimento de sentença (ocorrida em 02/07/2020), o que caracteriza fraude à execução. Comunica que a intenção de gravame não impede a penhora do veículo. Declara que a embargante não traz a prova de sua propriedade através do Certificado de Registro do Veículo, apresentando o próprio DETRAN/SP às fls. 229 e ss. dos autos principais cópia do registro do veículo, constando como proprietário o executado José Cícero dos Santos Filho. Requer a improcedência dos embargos.

Em réplica (fls. 52/57), discorre a embargante que a fraude à execução somente pode

ocorrer quando ocorrida a prévia averbação do processo ou da constrição judicial sobre o bem alienado, o que não fora comprovado pela embargada, não havendo o que afaste sua boa-fé no ato da compra do automóvel. Diz não poder responder por possível falha do DETRAN/SP. Enfatiza a suficiência dos documentos apresentados no tocante à comprovação. No mais, reitera os termos da exordial.

Intimadas a especificar as provas que desejassem produzir (fl. 49), as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária maior dilação probatória, uma vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes ao julgamento do feito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, restou comprovado que a embargante adquiriu o veículo de boa-fé, uma vez que o veículo foi adquirido em 07/07/2020 (fls. 31/32), antes da determinação de inserção da constrição pelo sistema RENAJUD, ocorrida em setembro de 202 (fls. 26/29 dos autos de cumprimento de sentença).

Dessa forma, ao caso, incidem os termos do art. 792, inciso II, do CPC, "A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828."

Tendo a averbação pelo sistema RENAJUD ocorrido após a compra do bem e comprovada a boa fé da embargante, nota-se a ausência de fraude à execução.

Nesse sentido, dispõe ainda a Súmula nº 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

Já no tocante à falta de regularização do Certificado de Registro do Veículo (fl. 36), a posse e propriedade do bem móvel se transmite pela tradição, dispensado o registro solene, pois a entrega do bem já contém publicidade para gerar efeitos erga omnes, podendo a tradição ser real ou simbólica.

Sobre o assunto, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald consideram:

"A tradição não se contenta com o acordo de vontades, sendo imprescritível a entrega da coisa, que pode ser real, simbólica ou ficta. Portanto, a partir da assinatura do recibo do Certificado de Registro do Veículo (CRV), acompanhado da entrega do automóvel, temos o título acrescido do modo aquisitivo. Nesse instante, transfere-se a propriedade ao adquirente, e consequentemente, toda a responsabilidade por eventuais ilícitos automobilísticos. Trocando em miúdos, o registro da aquisição do veículo no Detran servirá apenas para efeito de publicidade e controle administrativo do tráfico de veículos por parte desse órgão. Insista-se: a aquisição do direito real de propriedade já operou no instante anterior da tradição (art.1267 do CC). Por isso, na ausência de registro o alienante não ocupará o polo passivo de ações de indenização por ato ilícito, essa posição será do atual proprietário". (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: Direito Reais. V.5. 13th edição. Editora jusPODVM, 2017).

Dessa forma, comprovada ausência de registro da averbação anteriormente à aquisição do veículo pela embargante, não há falar em fraude à execução, não sendo a ausência de regularização do CRV do bem um empecilho para tanto.

Ademais, comprovado o registro do gravame às fls. 39/41, proveniente do próprio

sistema do DETRA/SP, não pode a embargante ser responsabilizada por eventual demora da agente financeira ou do órgão público de trânsito na realização do registro.

Preenchida a hipótese prevista pelo art. 674 do CPC e comprovada a posse da autora sobre o bem por meio da tradição representada pelos documentos de fls. 31/35 dos autos, é de rigor a procedência dos pedidos realizados à exordial, nos termos do art. 681 do mesmo código.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos dos presentes embargos de terceiro, determinando a retirada da constrição efetuada sobre o veículo Hyundai Elantra de Placas FMW 9699 e RENAVAM nº 01091550414 nos autos de nº 0012026-29.2020.8.26.0002, consolidando a posse da embargante sobre o bem. Por consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência, dado que a embargada apresentou contestação aos pedidos realizados à exordial, condeno esta a arcar com custas, nos termos do art. 82, § 2.º e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando o disposto no art. 85, § 16, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA